

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1953/2537

พันเอก เสา มนัส โปตระนันท์
นางสาว จิรวัดน์ อินทร์ พรหม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531 (2)

โจทก์มิได้เป็นบุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ทางสายโลหิตของจำเลยคงมีความสัมพันธ์กับจำเลยในฐานะผู้อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสเท่านั้น ทั้งโจทก์เป็นฝ่ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันโดยนำหญิงอื่นเข้ามาหลับนอนในบ้านต่อหน้าจำเลย และขับไล่จำเลยออกจากบ้านซึ่งนำไปสู่การด่าโต้ตอบกัน เหตุที่จำเลยด่าโต้ตอบโจทก์ว่า "ไอ้ห้าบ้าตั่นหาเลวที่สุดได้หน้าหีมือถือสาปากถือศีล" ก็เพราะถูกโจทก์ข่มเหงน้ำใจอย่างรุนแรง โจทก์จะกล่าวอ้างว่าจำเลยทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงเพื่อยกเป็นเหตุเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลยประพฤติเนรคุณหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันมาตั้งแต่ปี 2518 ระหว่างนั้นโจทก์ได้ให้ที่ดินพิพาท 4 แปลงแก่จำเลยโดยเสน่หา ต่อมาจำเลยได้ประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ โดยได้จงใจกล่าวหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงด้วยการตะโกนด่าโจทก์หลายครั้ง จึงขอให้บังคับจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบที่ดินทั้งสี่

แปลงดังกล่าวคืนให้โจทก์ หากจำเลยไม่จัดการโอนคืนให้โจทก์ให้ถือเอาคำพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวต่อไป

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นภริยาโจทก์ แต่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน จำเลยไม่เคย
ประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ ไม่เคยด่าหรือหมิ่นประมาทโจทก์เลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์มิได้เป็นบุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ทางสายโลหิตของ
จำเลย คงมีความสัมพันธ์กับจำเลยในฐานะผู้อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสเท่านั้น ทั้งโจทก์เป็นฝ่ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันโดยนำหญิงอื่น
เข้ามาหลับนอนในบ้านต่อหน้าจำเลย และขับไล่จำเลยออกจากบ้านซึ่งนำไปสู่การด่า
โต้ตอบกันเหตุที่จำเลยด่าโต้ตอบโจทก์ว่า "ไอ้เห่า บ้าต๊องหา เลวที่สุดไอ้หน้าเหี้ย มือถือ
สากปากถือศีล" ก็เพราะถูกโจทก์ข่มเหงน้ำใจอย่างรุนแรง โจทก์จะกล่าวอ้างว่าจำเลย
ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง เพื่อยกเป็นเหตุเรียก
ถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลยประพฤติเนรคุณหาได้ไม่

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ